

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

112/25/פ

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התשפ"ג–2022

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| הגדרות | 1. | בחוק זה, "הוצאות כספיות" – הוצאות עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ, לרבות הוצאות נסיעת בני הזוג לחוץ לארץ ושהייתם שם. |
| הזכות להחזר הוצאות כספיות | 2. | אוצר המדינה יחזיר את הוצאותיהם הכספיות של בני זוג, אשר לפחות אחד מהם אזרח ותושב ישראל, המנועים מטעמי דת או מצפון להינשא על פי דין דתי. |
| ביצוע ותקנות | 3. | שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט (להלן – הוועדה) של הכנסת, ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יקבע תקנות לביצועו ובכלל זה תקנות בדבר ההליך, שיעורי סכומי החזר ההוצאות והראיות הנדרשות לצורך קבלתו, ובלבד שסכום החזר לא יעלה על 7,000 שקלים חדשים. |
| תקנות ראשונות | 4. | תקנות ראשונות לפי סעיף 2 יובאו לאישור הוועדה בתוך 90 יום מיום פרסומו של חוק זה. |

דבר הסבר

הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר שעל חברה מתוקנת להבטיח לכלל תושביה, ללא כל הפליה. בישראל זכות זו אינה מובטחת לכל אדם וקיימות קבוצות שהמצב המשפטי הקיים אינו מאפשר להן להינשא בישראל.

לפיכך זוגות רבים נאלצים לטוס מחוץ לישראל ולהינשא במדינה זרה על מנת לממש את זכותם להינשא ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. תהליך זה כרוך בהוצאות רבות כך שזוגות שאין באפשרותם לעמוד בהוצאות אלו נאלצים לוותר על רעיון הנישואים או לעשותו על ידי טקסים שאינם מוכרים לפי הדין הדתי ולכן אינם יכולים להירשם כנשואים.

הצעת חוק זו, מטרתה לתת מענה לבעיה זו ולמנוע הפליה של אותם בני זוג שאינם יכולים להינשא בארץ מטעמי דת או מצפון. לפי המוצע, על המדינה לדאוג להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת נישואיהם שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא במדינת ישראל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/89/23 ; פ/2207/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/926/24). הצעת החוק זהה לפ/926/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)